P U T U S A N

Nomor 2164/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Saut Lestari Pratama Nababan
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun/12 Juli 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Nagori Tanjung Pasir No.36 Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pengamen Jalanan

Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2164/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2164/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto***",*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa maraknya jual beli narkotika jenis sabu di lingkungan Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan, atas informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut selanjutnya KOMPOL ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.,M.H memerintahkan saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022, saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul melakukan penyelidikan dan melakukan penyisiran di seputaran lokasi Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan. Sekitar pukul 19.00 Wib selanjutnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul melihat terdakwa yang sedang di pinggir jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan selanjutnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul menghampiri dan kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul sapa dan terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul tanyakan “mau ngapain ko disini” jawab terdakwa “nggak papa bang”, selanjutnya gelagat terdakwa ingin melarikan diri, kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul langsung melakukan pemeriksaan dari tubuh terdakwa dan dari sakunya di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik dan kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari ANJU yang tujuannya untuk dijual kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan. serta keberadaannya di jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan untuk menunggu pembeli. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor : SP.Sita/327.C/VIII/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB:4192./NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK.dan R. Fani Miranda,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAUT LESTARI PRATAMA NABABAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto***",*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa maraknya jual beli narkotika jenis sabu di lingkungan Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut selanjutnya KOMPOL ACHIRUDDIN HASIBUAN,S.H.,M.H memerintahkan saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022, saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul melakukan penyelidikan dan melakukan penyisiran di seputaran lokasi Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan. Sekitar pukul 19.00 Wib selanjutnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul melihat terdakwa yang sedang di pinggir jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan selanjutnya saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul menghampiri dan kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sapa dan terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul tanyakan “mau ngapain ko disini” jawab terdakwa “nggak papa bang”, selanjutnya gelagat terdakwa ingin melarikan diri, kemudian saksi Sihol T. Nainggolan, saksi Rikardo Sinaga, dan saksi Heri K. Sitompul langsung melakukan pemeriksaan dari tubuh terdakwa dan dari sakunya di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik dan kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari ANJU yang tujuannya untuk dijual kepada pembeli dan mendapatkan keuntungan. serta keberadaannya di jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan untuk menunggu pembeli. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Nomor : SP.Sita/327.C/VIII/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4192./NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK.dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAUT LESTARI PRATAMA NABABAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sihol T.Nainggolan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rikardo Sinaga dan saksi Heri K Sitompul serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan dilengkapi dengan surat tugas;
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu saya dan saksi Heri K Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga menghampiri dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badannya, tepat dari sakunya di temukan narkotika jenis sabu lalu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa adapun barang bukti yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Adapun berat dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;
   - Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut dari sakunya celananya Terdakwa;
   - Bahwa peran Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah Memiliki, meyimpan, menguasai, memperoleh narkotika jenis sabu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;
   - Bahwa pada saat kami introgasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Anju pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan. Namun uang pembelian belum diserahkan oleh Terdakwa dan akan diberikan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Heri K.Sitompul, S.E., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Rikardo Sinaga dan saksi Sihol T. Nainggolan serta beberapa orang personil dari Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan dilengkapi dengan surat tugas;
   - Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu saya dan saksi Heri K Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga menghampiri dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badannya, tepat dari sakunya di temukan narkotika jenis sabu lalu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Adapun berat dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;
   - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari pada sakunya;
   - Bahwa adapun peran Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah Memiliki, meyimpan, menguasai, memperoleh narkotika jenis sabu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;
   - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Anju pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, di Jl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan. Namun uang pembelian belum diserahkan oleh Terdakwa dan akan diberikan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saut Lestari Pratama Nababan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, di Jalan Sukamaju Kec. Medan Johor Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu di saku Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa adalah berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Dan berat dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu adalah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. hal tersebut Terdakwa ketahui setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut, ditimbang oleh penyidik dihadapan Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah benar milik dan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Anju pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Posisi narkotika jenis sabu tersebut berada di saku Terdakwa, yang kemudian saat petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan isi saku Terdakwa ada 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang lalu Terdakwa serahkan kepada petugas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Anju pada tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, saya peroleh/ terima dengan cara mendatangi langsung rumahnya bersama denga rekan saya bernama "abang" lalu kami memohon kepada Anju untuk memberikan utangan kepada kami sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram, utang narkotika jenis sabu tersebut akan kami bayar setelah laku kami jual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki menyimpan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram dari saku Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- bahwa benar Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli, dan apabila laku terjual Terdakwa mendapatkan untung yang lebih banyak dari "abang" lalu "abang" pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sejak pukul 18.30 Wib, sampai dengan pukul 19.00 Wib, Terdakwa menunggu pembeli di pinggir jalan. Saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, datang 3 (tiga) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengatakan "ngapain kau disini" lalu Terdakwa menjawab "ga ada bang" lalu salah satu dari laki-laki tersebut langsung memegang Terdakwa dan mengatakan "orang mana kau" saat itu Terdakwa terkejut dan akan ingin lari dan lalu salah satu dari mereka mengatakan "polisi ini". Saat itu juga Terdakwa koperatif. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, dan dari saku Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram yaitu narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Anju sebelumnya;
- bahwa atas kejadian tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di saku Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa ialah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Adapun berat dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. hal tersebut terdakwa ketahui setelah dilakukan penimbangan di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tersebut, ditimbang oleh penyidik dihadapan Terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa terima dari ANJU pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ menerima narkotika jenis sabu tersebut dari ANJU pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, terdakwa peroleh/ terima dengan cara mendatangi langsung rumahnya bersama denga rekan terdakwa bernama “abang” kemudian kami memohon kepada ANJU untuk memberikan utangan kepada kami sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram, utang narkotika jenis sabu tersebut akan kami bayar setelah laku kami jual;
- Bahwa ujuan Terdakwa memiliki menyimpan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ialah berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram di saku terdakwa ialah untuk terdakwa jual kepada pembeli.Adapun kronologi kejadiannya ialah, semenjak tahun 2020 sampai dengan sesaat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa tinggal dan tidur di jalanan, setiap hari kegiatan terdakwa mengamen di jalanan. Terdakwa biasanya mengamen di seputaran Jl Gatot Subroto Medan – Jl Sei Sikambing Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan biasanya di Jl Kelambir V Medan. Sudah semenjak tahun 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.Pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saat terdakwa sedang tidur di halte Imigrasi di Jl Gatot Subroto Medan, terdakwa di datangi oleh teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama "abang". "abang" tersebut adalah teman terdakwa di Jl Kelambir V Medan tepatnya dilokasi terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di Gang Pantai Kelambir V Medan. Singkat cerita kami berbicara dan sepakat untuk kegiatan kami dihari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang menghasilkan uang ialah kami menjual narkotika jenis sabu-sabu. Dan kami sepakat untuk ke lokasi ANJU yang berada di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor "abang" itu, sekitar pukul 18.00 Wib dari Jl Gatot Subroto Medan bersama-sama kami ke tempat ANJU di Jl STM Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan. Kemudian secara bersama-sama kami bertemu dengan ANJU dan meminta kepada ANJU untuk memberikan kami narkotika jenis sabu untuk dijual, nantinya setelah laku, kami akan membayarnya. ANJU mematok harga senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan kami setuju, selanjutnya ANJU memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa terima selanjutnya Terdakwa simpan di saku Terdakwa. Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh "abang" menuruni terdakwa di Jalan Sukamaju Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa adapun tujuanTerdakwa yang menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, dan bila laku terjual terdakwa mendapatkan untung yang lebih banyak dari "abang";
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB:4192./NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK.dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAUT LESTARI PRATAMA NABABAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Saut Lestari Pratama Nababan. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 119.00 Wib di Jalan Sukamaju Kec.Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggir jalan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Sukamaju Kec.Medan Johor Kota Medan. Saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju lokasi tempat yang dimaksud dan sesampainya dilokasi para saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu para saksi menangkap Terdakwa tersebut dan menemukan dari saku celana Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Dimana pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Sukamaju Kec.Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, lalu Petugas Kepolisian (menyamar pakaian preman) menghampiri Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “ngapain kau disini” lalu Terdakwa menjawab “gak ada bang”, kemudian salah satu dari personil kepolisian itu memegang Terdakwa dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa kekantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo.LAB:4192./NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK.dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAUT LESTARI PRATAMA NABABAN. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I dan menggunakan shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaritas Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Lestari Pratama Nababan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 3.3 (tiga koma tiga) Gram netto 2.7 (dua koma tujuh) Gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)